

刑事判决书

杭州市西湖区人民法院

刑事判决书

(2025)浙0106刑初604号

公诉机关：杭州市西湖区人民检察院

被告人祁远，男，2000年8月3日生，汉族，高中文化，外卖骑手，户籍地杭州市西湖区古荡街道文华苑小区，身份证号码330106200008031175。2025年7月2日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被取保候审。

杭州市西湖区人民检察院以杭西检刑诉〔2025〕289号起诉书指控被告人祁远犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市西湖区人民检察院指派检察员出庭支持公诉，被告人祁远及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。

经审理查明：2025年5月6日21时15分许，祁远在杭州市西湖区使用手机浏览微信群组“日结兼职交流群”时，看到群内他人转发的一张“高薪租卡、800元/张”招募广告图片，图片载有“KX速通代付”标识、二维码及联系电话13866196690。祁远拨打该号码核实后，按接听人指引添加了微信号“kx_js_8826”（昵称“速通代付-阿杰”），并确认该广告系对方发布。同年5月8日10时30分许，祁远在本市西湖区古墩路文三路口，将本人名下工商银行借记卡（卡号6222020102345678903，绑定手机号13255770314）、绑定手机卡及本人微信、支付宝收款码交付对方。经调取交易明细，2025年5月8日至6月7日间该卡单边流入资金共计人民币212000元（5月15日52000元、5月26日86000元、6月3日74000元），均于到账后短时间内转出。祁远按月获取租卡费（月酬）800元/月，一个月计800元，另收取收款码使用费200元，非法获利共计1000元。

本院认为，被告人祁远明知他人可能利用信息网络实施犯罪，仍提供本人银行卡及收款码供他人使用，致使该账户被用于接收、转移来源不明资金累计212000元，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指

控成立。祁远在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚；其主观明知程度较低，经电话通知后主动到案、如实供述并自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；其在对方唆使发展下线时予以拒绝，未扩大危害后果，且已退缴全部违法所得，可酌情从轻处罚。辩护人所提从犯、认罪认罚、未发展下线的辩护意见成立，本院予以采纳。

依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

- 一、被告人祁远犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；
- 二、扣押在案的作案工具手机一部予以没收；继续追缴被告人祁远违法所得人民币 1000 元，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向杭州市中级人民法院提出上诉。

审判长：董维民 审判员：方惠敏 杭州市西湖区人民法院（印）
2025 年 9 月 25 日（教学虚构）